

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 safar 1416 - 18 juillet 1995

138^{ème} année

N° 57

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un sous-directeur 1515

Premier Ministère

Nomination d'un président de section à la cour des comptes 1515

Nomination de conseillers-adjoints au tribunal administratif 1515

Arrêtés du Premier ministre du 7 juillet 1995, portant organisation de cycles de formation continue pour l'accès aux grades d'administrateur conseiller, d'administrateur et d'attaché d'administration 1515

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du président du tribunal militaire permanent à Sfax 1525

Ministère de la Justice

Demission de magistrats 1525

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public 1525

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 95-1211 du 10 juillet 1995, relatif à l'exercice par certains présidents de communes de leurs fonctions à plein temps 1526

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juillet 1995, portant délimitation de la délégation de Souk Jedid et ses secteurs du gouvernorat de Sidi Bouzid 1526

Tableau parcellaire (rectificatif)	1528
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 7 juillet 1995, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la jeunesse et de l'enfance	1528
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 juillet 1995, relatif au classement des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole	1529
Ministère des Finances	
Décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs	1533
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 95-1245 du 14 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Mornag, gouvernorat de Ben Arous et Kalâa Sghira gouvernorat de Sousse, nécessaires à l'implantation de gares de péages sur l'autoroute Hammam-Lif-M'Saken	1535
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	1535
Ministère de l'Agriculture	
Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public	1535
Ministère du Commerce	
Décret n° 95-1215 du 10 juillet 1995, fixant le montant de la part du chiffre d'affaires global réalisé sur le marché intérieur par des entreprises qui demeurent soumises à un contrôle préalable lorsqu'elles sont concernées par un projet ou une opération de concentration	1535
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la culture du 7 juillet 1995, fixant la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère de la culture des établissements publics et des entreprises publiques y relevant, et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus	1536

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	1538

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-1200 du 12 juillet 1995.

Monsieur Néjib Bouguila, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité des affaires générales aux services communs de la Présidence de la République.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1201 du 10 juillet 1995.

Monsieur El Ouardi Saâdia, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 95-1202 du 10 juillet 1995.

Monsieur Imed El Hezgui est nommé conseiller-adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 95-1203 du 10 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Karim El Jamousi est nommé conseiller-adjoint au tribunal administratif.

Arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995 portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent des différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel que modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990 et 95-304 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2122 du 7 décembre 1992,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 juillet 1993, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Arrête :

Article premier. - Est organisé à l'école nationale d'administration conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2. - Les agents relevant des services de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, titulaires dans le grade d'administrateur peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller,

Art. 3. - Pour accéder au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à 15,

Art. 4. - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		Crédit alloué
N°	Libellé	Nombre	Libellé	
I	Droit Administratif et Sciences Administratives	I.1	Introduction au droit administratif	03
		I.2	Contentieux et responsabilité administratifs	02
		I.3	Marchés publics	01
		I.4	Droit de la fonction publique	02
		I.5	Couverture sociale dans la fonction publique	01
		I.6	Droit public foncier	01
		I.7	Urbanisation, aménagement du territoire et construction	01
		I.8	Les entreprises publiques	01
		I.9	Introduction au management public	01
		I.10	Droit pénal administratif	01
II	Finances publiques et Fiscalité	II.1	Introduction aux finances publiques	01
		II.2	Le budget de l'Etat	01
		II.3	Contrôle des dépenses publiques et comptabilité publique	02
		II.4	Le régime fiscal tunisien	02
		II.5	Fiscalité et finances locales	01
		II.6	Droit douanier	01
		II.7	Droit d'enregistrement	01
III	Droit Constitutionnel	III.1	Introduction au droit constitutionnel	01
		III.2	Le système politique tunisien	01
		III.3	Droits de l'Homme et libertés publiques	01
		III.4	Le système électoral	01
IV	Droit Commercial	IV.1	Introduction au droit commercial	01
		IV.2	Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales	02
		IV.3	Effets de commerce	02
		IV.4	Comptabilité générale	01

V	Droit Civil	V.1	Introduction au droit civil	01
		V.2	Théorie générale des obligations	01
		V.3	Droit des personnes	01
		V.4	Droit des biens	01
VI	Relations Internationales	VI.1	Institutions internationales	01
		VI.2	Droit des traités internationaux	01
		VI.3	Droit communautaire international	01
		VI.4	Relations internationales	01
VII	Droit du travail et Sécurité Sociale	VII.1	Le droit du travail	01
		VII.2	La sécurité sociale	01
VIII	Environnement	VIII.1	Droit de l'environnement	01
IX	Sciences Economiques	IX.1	Introduction à l'économie politique	01
		IX.2	L'activité économique	03
		IX.3	Monnaie et mécanismes monétaires	01
		IX.4	Système monétaire et financier	01
		IX.5	Les échanges extérieurs	02
		IX.6	Système de paiement extérieur	02
		IX.7	Le circuit économique	01
		IX.8	Eléments de comptabilité nationale	01
		IX.9	Choix des investissements	01
		IX.10	Le financement de l'économie	01
		IX.11	L'Etat et l'activité économique	01
		IX.12	Politique économique	01
		IX.13	Gestion de la dette extérieure et nouveaux instruments financiers	01
		IX.14	Les instruments techniques d'analyse économique	01

Art. 5. - Le centre de recherches et d'études administratives relevant de l'école nationale d'administration élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier Ministère dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule,

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller doivent être adressées à l'école nationale d'administration conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'administrateur,

- une copie du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat mentionnant les tâches dont il est chargé, dûment signé par le chef d'administration,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. - La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école nationale d'administration pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9. - L'école nationale d'administration organise, au moins une fois tous les six (6) mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'école nationale d'administration, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 29 avril 1995.

Art. 10. - La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'école nationale d'administration.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. - Les cycles de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller sont ouverts par décision du directeur de l'école nationale d'administration compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par la loi des cadres de l'ensemble des administrations publiques.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'école nationale d'administration, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'école d'administration peut toutefois décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller est fixée à six (6) mois durant cette période les candidats sont placés par le chef de l'administration dont ils relèvent, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller portent principalement sur :

- les techniques modernes d'organisation et de gestion,

- les techniques d'expression écrite et orale et la maîtrise des langues.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 15. - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du comité de direction.

Art. 16. - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 17. - Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'école nationale d'administration.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission. Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'administrateur conseiller.

Art. 18. - Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé sont abrogées.

Art. 19. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995 portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent des différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel que modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990 et 95-304 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2122 du 7 décembre 1992,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 juillet 1993, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Arrête :

Article premier. - Est organisé à l'école nationale d'administration conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2. - Les agents relevant des services de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, titulaires dans le grade d'attaché d'administration peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur,

Art. 3. - Pour accéder au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à 15,

Art. 4. - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur et les crédits qui leur sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		Crédit alloué
N°	Libellé	Nombre	Libellé	
I	Droit Administratif et Sciences Administratives	I.1	Introduction au droit administratif	03
		I.2	Contentieux et responsabilité administratifs	02
		I.3	Marchés publics	01
		I.4	Droit de la fonction publique	02
		I.5	Couverture sociale dans la fonction publique	01
		I.6	Droit public foncier	01
		I.7	Urbanisation, aménagement du territoire et construction	01
		I.8	Les entreprises publiques	01
		I.9	Introduction au management public	01
		I.10	Droit pénal administratif	01
II	Finances publiques et Fiscalité	II.1	Introduction aux finances publiques	01
		II.2	Le budget de l'Etat	01
		II.3	Contrôle des dépenses publiques et comptabilité publique	02
		II.4	Le régime fiscal tunisien	02
		II.5	Fiscalité et finances locales	01
		II.6	Droit douanier	01
		II.7	Droit d'enregistrement	01
III	Droit Constitutionnel	III.1	Introduction au droit constitutionnel	01
		III.2	Le système politique tunisien	01
		III.3	Droits de l'Homme et libertés publiques	01
		III.4	Le système électoral	01
IV	Droit Commercial	IV.1	Introduction au droit commercial	01
		IV.2	Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales	02
		IV.3	Effets de commerce	02
		IV.4	Comptabilité générale	01

V	Droit Civil	V.1	Introduction au droit civil	01
		V.2	Théorie générale des obligations	01
		V.3	Droit des personnes	01
		V.4	Droit des biens	01
VI	Relations Internationales	VI.1	Institutions internationales	01
		VI.2	Droit des traités internationaux	01
		VI.3	Droit communautaire international	01
		VI.4	Relations internationales	01
VII	Droit du travail et Sécurité Sociale	VII.1	Le droit du travail	01
		VII.2	La sécurité sociale	01
VIII	Environnement	VIII.1	Droit de l'environnement	01
IX	Sciences Economiques	IX.1	Introduction à l'économie politique	01
		IX.2	L'activité économique	03
		IX.3	Monnaie et mécanismes monétaires	01
		IX.4	Système monétaire et financier	01
		IX.5	Les échanges extérieurs	02
		IX.6	Système de paiement extérieur	02
		IX.7	Le circuit économique	01
		IX.8	Eléments de comptabilité nationale	01
		IX.9	Choix des investissements	01
		IX.10	Le financement de l'économie	01
		IX.11	L'Etat et l'activité économique	01
		IX.12	Politique économique	01
		IX.13	Gestion de la dette extérieure et nouveaux instruments financiers	01
		IX.14	Les instruments techniques d'analyse économique	01

Art. 5. - Le centre de recherches et d'études administratives relevant de l'école nationale d'administration élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier Ministère dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule,

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur doivent être adressées à l'école nationale d'administration conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'attaché d'administration ou d'attaché de direction,

- une copie du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat mentionnant les tâches dont il est chargé, dûment signé par le chef d'administration,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. - La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école nationale d'administration pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9. - L'école nationale d'administration organise, au moins une fois tous les six (6) mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'école nationale d'administration, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 29 avril 1995.

Art. 10. - La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'école nationale d'administration.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. - Les cycles de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur sont ouverts par décision du directeur de l'école nationale d'administration compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par la loi des cadres de l'ensemble des administrations publiques.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'école nationale d'administration, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'école nationale d'administration peut toutefois décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur est fixée à six (6) mois durant cette période les candidats sont placés par le chef de l'administration dont ils relèvent, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur portent principalement sur :

- les techniques modernes d'organisation et de gestion,

- les techniques d'expression écrite et orale et la maîtrise des langues.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 15. - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du comité de direction.

Art. 16. - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 17. - Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'école nationale d'administration.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission. Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'administrateur.

Art. 18. - Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé sont abrogées.

Art. 19. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995 portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent des différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel que modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990 et 95-304 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2122 du 7 décembre 1992,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2580 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Arrête :

Article premier. - Est organisé à l'école nationale d'administration conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2. - Les agents relevant des services de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, titulaires dans le grade de secrétaire d'administration ou de secrétaire de direction peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration,

Art. 3. - Pour accéder au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à 15,

Art. 4. - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		Crédit alloué
N°	Libellé	Nombre	Libellé	
I	Droit et Organisation Administratifs	1.1	Droit et contentieux administratifs : notions générales	03
		1.2	Les marchés publics	01
		1.3	La fonction publique	02
		1.4	La réforme administrative	01
		1.5	Introduction au management public	01
		1.6	L'organisation administrative	01
		1.7	Les entreprises publiques	01
		1.8	La police administrative	01
		1.9	La couverture sociale des agents publics	01

II	Finances publiques	II.1	Les finances publiques : notions générales	02
		II.2	La comptabilité publique : notions générales	01
		II.3	Le régime fiscal tunisien : notions générales	02
III	Organisation politique de la Tunisie	III.1	Organisation politique de la Tunisie	02
		III.2	Les Droits de l'Homme et les libertés publiques	01
		III.3	Le système électoral	01
IV	Droit civil	IV.1	L'état civil	02
V	Droit du travail et sécurité sociale	V.1	Le droit social : notions générales	02
VI	Environnement	VI.1	Droit de l'environnement	01
VII	Sciences économiques	VII.1	Sciences Economiques : notions générales	02
		VII.2	L'économie tunisienne	02
		VII.3	La comptabilité nationale	01
		VII.4	La politique de l'investissement en Tunisie	01
		VII.5	Le contrôle économique	01

Art. 5. - Le centre de recherches et d'études administratives relevant de l'école nationale d'administration élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier Ministère dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule,

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration doivent être adressées à l'école nationale d'administration conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de secrétaire d'administration ou de secrétaire de direction,

- une copie du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat mentionnant les tâches dont il est chargé, dûment signé par le chef d'administration,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. - La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école nationale d'administration pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9. - L'école nationale d'administration organise, au moins une fois tous les six (6) mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'école nationale d'administration, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 29 avril 1995.

Art. 10. - La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'école nationale d'administration.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. - Les cycles de formation continue par l'accès au grade d'attaché d'administration sont ouverts par décision du directeur de l'école nationale d'administration compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par la loi des cadres de l'ensemble des administrations publiques.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'école nationale d'administration, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'école nationale d'administration peut toutefois décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration est fixée à six (6) mois durant cette période les candidats sont placés par le chef de l'administration dont ils relèvent, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'administration portent principalement sur :

- les techniques modernes d'organisation et de gestion,
- les techniques d'expression écrite et orale et la maîtrise des langues.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à 400 heures en moyenne.

Art. 15. - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du comité de direction.

Art. 16. - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 17. - Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'école nationale d'administration.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission. Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'attaché d'administration.

Art. 18. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 95-1204 du 10 juillet 1995.

Monsieur Jamel Turki, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax, pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1995.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par décret n° 95-1205 du 10 juillet 1995.

La démission de Monsieur Cherif Nammouchi, juge cantonal de Teboursook, est acceptée à compter du 15 juillet 1995.

Par décret n° 95-1206 du 10 juillet 1995.

La démission de Monsieur Mouldi Yahiaoui, juge au tribunal de première instance du Kef, est acceptée à compter du 16 septembre 1995.

Par décret n° 95-1207 du 10 juillet 1995.

La démission de Monsieur Mohsen Bouzid, conseiller à la cour d'appel de Monastir, est acceptée à compter du 16 septembre 1995.

Par décret n° 95-1208 du 10 juillet 1995.

La démission de Monsieur Mohsen El Ghoul, juge au tribunal immobilier, est acceptée à compter du 16 septembre 1995.

Par décret n° 95-1209 du 10 juillet 1995.

La démission de Monsieur Mohamed Fadhel Hakimi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, est acceptée à compter du 16 septembre 1995.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-1210 du 12 juin 1995.

Monsieur Abdelkarim Moussa, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er novembre 1995.

Décret n° 95-1211 du 10 juillet 1995, relatif à l'exercice par certains présidents de communes de leurs fonctions à plein temps.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application de l'alinéa 3 de l'article 48 de la loi organique des communes susvisé, exercent leurs fonctions à plein temps les présidents des communes dont les recettes courantes réalisées au cours de la gestion précédente sont égales ou supérieures à 4.000.000 de dinars ou les présidents des communes dont la population est égale ou supérieure à cent cinquante mille habitants.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juillet 1995, portant délimitation de la délégation de Souk Jedid et ses secteurs du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°83-104 du 3 décembre 1983,

Vu le décret n°83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis du gouverneur de Sidi Bouzid,

Arrête :

Article premier. - La délégation de Souk Jedid du gouvernorat de Sidi Bouzid et ses secteurs sont délimités comme suit :

Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Délégation de Souk Jedid :

Nord : du signal géodésique 477 la limite se dirige vers le nord passant par les côtes 386 et 504 sises à Djebel El Ahzem pour aboutir à la route reliant entre El Faïdh et Bir Segdal et delà se dirige vers le nord-ouest pour arriver au signal géodésique n° 560 sis à Djebel El Ksira puis vers l'ouest en suivant la limite séparant entre Abazid et El Bdour passant par les côtes 486, 351 et 343 sises à Henchir Belkhir puis la route reliant entre Sidi Bouzid et Meknassy puis la limite forestière de Djebel Garett Hadid pour aboutir au signal géodésique 615 à Garett Ettir.

Est : du signal géodésique 477 la limite se dirige vers le sud-ouest passant par les côtes 401, 402 et 431 puis par le signal

géodésique 490 sis sur Djebel Grouis puis par Khanguet Aïn Grouis puis les côtes 526 et 589 jusqu'au signal géodésique 716 à Djebel Bou Dinar côtes 693 et 630 puis dévie vers le sud-est passant par Djebel El Ghaba Es-Souda côte 564 en une ligne courbe en suivant les hauteurs de Djebel Bou Dinar pour arriver au signal géodésique 558 sis à Djebel El Ahchem et delà la limite passe par la côte 443, le signal géodésique 571, les côtes 442, 575, 757, les hauteurs de Djebel Gouleb, le signal géodésique 737 pour arriver à la côte 307 Khanguet El Mehri.

Sud : de la côte 307 sise à Khanguet El Mehri la limite se dirige vers le sud-ouest passant par les côtes 263 et 253 puis dévie vers le nord-ouest passant par Djebel El Ayoun jusqu'à la côte 354 puis la côte 538 sise à Djebel Maïzila puis s'incline légèrement vers le sud-ouest pour arriver au signal 575, la côte 587 puis le signal géodésique 622 puis les côtes 516, 581 et 482.

Ouest : du signal géodésique 615 sis à Garett Ettir la limite suit Garett Hadid puis dévie vers le sud passant par la côte 353 sur une distance de 350 m au nord de Douar Ouled Amor et au sud-ouest de Henchir Belkhir à 1500 m environ puis elle se dirige vers le sud-ouest jusqu'à un point sis à l'est de Bir El Mliket de 700 m environ et à l'ouest de la côte 337 sise au croisement de la route de Sidi Bouzid et Meknassy et Oglet El Jedra sur une distance de 1160 m au nord de la côte 336 sur une distance de 400 m puis au nord de la côte 331 et au sud-ouest de Mliket sur une distance de 550 m puis dévie légèrement vers l'ouest pour arriver à la côte 316 sise sur la route reliant entre Bir Segdal et Oglet El jedra puis passe par la côte 327 sise à Henchir Ali Betaher en suivant l'ancienne limite du secteur de Bir Badr jusqu'au point sis sur la piste reliant entre Bir Badr et Sidi Ali Sayeh jusqu'à la côte 412 puis dévie vers le sud-ouest en une ligne sinueuse jusqu'au signal géodésique 464 puis vers le sud jusqu'à la côte 451 pour suivre une piste jusqu'à la côte 482.

1) Secteur d'Erremelia :

Nord : du point géodésique 558 situé à Dj. El Ahchem la limite se dirige vers le nord-ouest pour arriver à la côte 547 située à Dj. El Ouahchi, et delà dévie vers l'ouest en suivant les hauteurs du Dj. précité passant par la côte 556, puis traverse Khanguet El Bagra pour atteindre le signal géodésique 703 situé à Djebel Bagra puis continue dans la même direction passant par les côtes 615 et 329, puis traverse la M.C 83 reliant Meknassy à Sidi Bouzid, qu'elle dépasse d'une distance de 350 m pour aboutir à un point situé à l'angle sud d'un verger au sud-ouest de la côte 329.

Sud-ouest : de la côte précitée, la limite se dirige vers le sud-est sur une distance de 500 m environ où elle rencontre la route précitée qu'elle suit vers Meknassy sur une distance de 2250 m qu'elle quitte ensuite vers le sud pour suivre la limite foncière séparant les collectivités d'Ouled Belhadi et d'Ouled M'hamed pour atteindre la côte 538 située à Dj. Maïzila et delà s'incline légèrement vers le sud-est passant par Djebel El Ouyoun pour arriver à la côte 259 située sur la piste reliant Khanguet El Mehri à Ouled Bou-Aziz et delà la limite se dirige vers le nord-est en suivant la piste précitée vers Khanguet El Mehri passant par la côte 263 traversant la route Sidi Bouzid - Meknassy pour atteindre la côte 307 à Khanguet El Mehri.

Est : de la côte précitée, la limite se dirige vers le nord-est jusqu'au signal géodésique 737 situé au sommet de Dj. Gouleb puis s'incline vers le nord en suivant les hauteurs dudit Djebel passant par les côtes 757, 575 et 442 et le signal géodésique 571 puis la côte 443 pour aboutir au signal géodésique 558.

2) Secteur de Sekdal :

Nord : d'un point situé au carrefour d'une route près de la côte 353, la limite se dirige vers le sud-ouest en suivant la route reliant entre Faïedh et Bir Segdal, passant par les côtes 344 et 335 jusqu'à arriver à une piste secondaire à l'est de la route reliant entre Sidi Bouzid et Meknassy.

Sud-ouest : du point précité, la limite se dirige vers le sud-est en suivant la piste précitée pour arriver à un carrefour de deux

pistes, puis change sa direction avec la piste secondaire parcourant une distance de 1700 m puis vers le nord-est passant par la côte 353 pour arriver à la côte 362 puis vers le sud-est passant par l'Oued Bou-Ladhiaf jusqu'à arriver à une piste menant à des Aqueducs Romains qu'elle suit jusqu'à arriver à Sidi Maâmoura puis quitte la piste précitée en se dirigeant vers la côte 482 située à Bir Taher puis la côte 630 située à Djebel Bou Dinar près de l'Oued M'Barek.

Sud-est : de la côte précitée, la limite se dirige vers le nord-est passant par les hauteurs du Djebel Bou Dinar et la côte 693 jusqu'à arriver au signal géodésique n° 716.

Nord-est : du signal géodésique précitée, la limite correspond avec la limite sud-ouest du secteur de Ghériouis.

3) Secteur de Ghériouis :

Nord-ouest : d'un point situé sur la route reliant Faïedh à Bir Sekdal au sud-ouest de la côte 374 sur une distance de 325 m, la limite suit la même route vers le sud-ouest, parcourant une distance de 3500 m environ pour arriver à un carrefour de routes.

Sud-ouest : de la côte précitée, la limite part vers le sud-est en suivant la route secondaire jusqu'à la côte 367, puis une autre route vers le sud-ouest, puis l'Oued Ressaïssa et El Hamouda pour aboutir au signal géodésique n° 716 à Djebel Bou Dinar.

Sud-est : du signal géodésique précité, la limite se dirige vers le nord-est passant par le signal géodésique n° 681 puis les côtes 589 et 526, Khanguet Aïn Gheriouis, le signal géodésique 490 situé à Djebel Ghériouis, les côtes 431, 402 et 401 pour aboutir au signal géodésique 477 situé au Djebel El Motlak.

Nord-est : du signal géodésique précité, la limite se dirige vers le nord passant par les côtes 386 et 504 situées sur Djebel El-Ahzam pour aboutir à la route reliant Faïedh à Bir Sekdal.

4) Secteur d'El-Kassira :

Nord : d'un point situé sur la route reliant entre Faïedh et Bir Sekdal au sud-ouest de la côte 374 sur une distance de 325 m, la limite se dirige vers le nord-ouest pour arriver au point géodésique n° 560 situé à Dj. El Ksira, et delà se dirige vers l'ouest en suivant la limite séparative entre El Bazid et El Bdour passant par les côtes 486, 351 et 343 situées à Henchir Belkhir, puis la route reliant Sidi Bouzid à El Meknassy, ensuite la limite forestière à Dj. Garett Hadid pour aboutir au point géodésique n° 615 à Garett Ettir.

Sud : la limite se confond avec les limites nord des secteurs d'Ezzitouna, Souk Djedid, Sekdal et de Ghériouis.

5) Secteur de Bir Badr :

Est : de la côte 552 la limite se dirige vers le sud passant par la côte 377 traversant l'Oued El Ouahchi jusqu'à arriver au signal géodésique 703 situé au sommet de Djebel El Bagra, puis s'incline légèrement vers le sud-ouest passant par les côtes 615 et 329 pour traverser la route Sidi Bouzid - Meknassy qu'elle dépasse d'une distance de 350 m environ pour arriver à un angle sud d'un verger.

Sud : la limite change sa direction vers l'ouest pour rencontrer une piste qu'elle suit pour arriver à Bir Badr au nord-ouest de la côte 329, et delà continue dans la même direction sur une distance de 650 m environ.

Nord-ouest : du point situé sur la piste reliant Bir Badr à Sidi Ali Essaïeh, la limite se dirige vers le nord en suivant l'ancienne limite du secteur de Bir Badr passant par la côte 327 située à Henchir Ali Ben Taher où elle rencontre une piste menant à Oglet El Jedra qu'elle suit sur une distance de 1100 m et delà dévie vers le nord-est pour atteindre la côte 316 située sur la route reliant entre Bir Sekdal et Oglet El Jedra à Megassem d'Ouled M'hammed, et delà dévie légèrement vers l'est pour aboutir à un point situé à 700 m au nord de la côte 331 et au sud-ouest de Bir El Meliket sur une distance de 550 m environ.

Nord-est : du point précité, la limite se dirige vers le sud-est, traversant la route Sidi Bouzid - Meknassy passant à l'ouest d'un puits où elle rencontre une piste qu'elle suit dans la même direction

passant par la côte 377 pour rencontrer l'Oued Mikel qu'elle suit sur une distance de 1000 m qu'elle quitte vers le sud jusqu'à la côte 552.

6) Secteur d'Ezzafzaf :

Sud : de la côte 538 située à Djebel El-Maïzila, la limite se dirige vers l'ouest en suivant les hauteurs de Djebel El Maloussi passant par le signal géodésique 575 et la côte 587 puis le signal géodésique 622, et les côtes 516, 581, 482.

Ouest : de la côte précitée, la limite se dirige vers le nord-ouest en suivant une piste jusqu'à la côte 451, puis quitte cette piste vers le nord jusqu'au signal géodésique 464 et delà dévie vers le nord-est en une ligne sinueuse jusqu'à la côte 412 en suivant l'ancienne limite du secteur de Bir Badr, puis s'incline de nouveau vers le nord passant à l'ouest de l'Oued Ezzabbag jusqu'à un point situé au sud-est de la côte 333 sur une distance de 1000 m environ et au sud-ouest de Bir Badr sur une distance de 1300 m puis s'incline vers l'est parcourant une distance de 400 m environ puis vers le nord pour aboutir à un point de la piste reliant Bir-Badr à Sidi Ali Essaïeh sur une distance de 650 m environ à l'ouest de Bir Badr.

Nord : du point précité la limite nord du secteur Ezzafzaf se confond avec la limite sud du secteur de Bir Badr jusqu'à un point situé à l'angle sud d'un verger situé au sud-ouest de la côte 329 sur une distance de 350 m environ sur la route reliant entre Sidi Bouzid et Meknassy.

Est : de la côte précitée, la limite se dirige vers le sud-est, parcourant une distance de 500 m environ où elle rencontre l'ancienne route reliant Sidi Bouzid à Meknassy, qu'elle suit vers Meknassy sur une distance de 2250 m pour s'incliner vers le sud en suivant la limite foncière séparant les collectivités d'Ouled Belhadi et Oued M'hamed pour aboutir à la côte 538 à Djebel El Maïzila.

7) Secteur de Souk Jedid :

Nord-ouest : d'un point au nord de la côte 353 et à 350 m au nord de Douar "Ouled Amor" et au sud-ouest de Henchir Belkhir sur une distance de 1500 m environ, la limite se dirige vers le sud-ouest jusqu'à un point situé à l'est de Bir El Meliket sur une distance de 700 m environ et à l'ouest de la côte 337 située au carrefour des routes Sidi Bouzid - Meknassy et Oglet El Jedra sur une distance de 1160 m et au nord de la côte 336 sur une distance de 400 m, et delà, la limite s'incline vers le sud-est traversant la route Sekdal - Oglet El Jedra, pour aboutir à l'est de la côte 336 sur une distance de 300 m, et delà se dirige vers le sud-ouest parcourant une distance de 1200 m en une ligne parallèle à la route Sekdal - Oglet El Jedra.

Sud-ouest : de ce point la limite dévie vers le sud-est traversant la route Sidi Bouzid - Meknassy, passant par un puits où elle rencontre une piste qu'elle suit pour rencontrer l'Oued Mekal, parcourant une distance de 1000 m environ, qu'elle quitte vers le sud pour arriver à la côte 552 puis traverse l'Oued El-Ouhichi pour atteindre le sommet de Djebel El Bagra, signal géodésique 703.

Sud : du signal géodésique précité, la limite se dirige vers le nord, traversant Khanguet El Bagra et passant par les côtes 586, 561 et 547 situées à Djebel El Ouhichi, puis dévie vers le sud-est pour atteindre le signal géodésique 558 situé à Djebel El Ahchem.

Est : du signal géodésique précité, la limite remonte vers le nord en suivant les hauteurs de Djebel Boudinar en une ligne sinueuse passant par la côte 564 (Dj. El Ghaba Essouda) pour aboutir à la côte 630 située à Djebel Boudinar.

Nord-est : de la côte précitée, la limite se confond avec la limite sud-ouest du secteur de Sekdal et avec une partie de la limite sud du secteur de Ksira jusqu'à un point situé au nord de la côte 353 et à 350 m (au nord-est de Douar Ouled Amor) et au sud-ouest de Henchir Belkhir à 1500 m environ.

Art. 2. - Le gouverneur de Sidi Bouzid est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jegham

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

TABLEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié au profit de la commune de Tunis en vertu du décret n° 81-1088 du 12 août 1981, (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 85-1976 en date du 11 août 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre :

Nom de la propriété : "Ardh Khattach"

N° du T.F : 80444

Superficie en m2 : 2995

Noms des propriétaires : 1) Assia Ben Mohamed Ben Tahar Khattach

2) Habiba

3) Jamila

4) Khédija

5) Bakhta

6) Hallouma

7) Hend

la première veuve et les suivants enfants de Mohamed Essalah Ben Mohamed Khattach

8) Hassine Ben Mohamed El Mokhtar Ben Mohamed Salah Khattach

9) Alia Bent Mohamed Ben Rachid Ben Jaâfar

10) Asma

11) Mokhtar

12) Thouraya

13) Jaafar

la neuvième veuve et les suivants enfants de Mohamed Ben Mohamed Salah Khattach

14) Assia Bent Hammouda Lakhroua

15) Hichem

16) Ali Ridha

17) Habiba

18) Soufia

19) Leïla

la quatorzième veuve et les suivants enfants de Chedli Ben Mohalmed Salah Khattach.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 7 juillet 1995, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier des personnels du ministère de la santé publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut particulier des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives des administrations, des collectivités publiques locales et des établissements publics ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-237 du 28 mars 1974, fixant le statut particulier des architectes et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement et des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse et des sports et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs de jardins d'enfants et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 80-886 du 4 juillet 1980, portant statut particulier du cadre commun des techniciens supérieurs de la santé publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application de jardins d'enfants,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-247 du 16 février 1988, fixant le statut particulier du corps du personnel chargé du traitement informatique, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, portant modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier du corps du personnel du secrétariat des administrations publiques et l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1377 du 17 septembre 1991, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements et des institutions socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 94-1421 du 27 juin 1994, portant statut particulier des maîtres principaux de l'éducation physique et sportive,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er août 1986, instituant des commissions administratives paritaires des différentes catégories du personnel du ministère de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Article premier - Il est créé au ministère de la jeunesse et de l'enfance des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels ci-après :

I - LES FONCTIONNAIRES :

Commission n° 1 :

- inspecteur général de la jeunesse et des sports
- inspecteur principal de la jeunesse et des sports

Commission n° 2 :

- inspecteur de la jeunesse et des sports du 2ème degré
- inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré

Commission n° 3 :

- conseiller pédagogique

Commission n° 4 :

- professeur principal
- professeur

Commission n° 5 :

- ingénieur principal
- architecte principal
- analyste principal
- analyste
- ingénieur
- architecte
- administrateur
- conservateur de bibliothèque
- documentaliste

Commission n° 6 :

- professeur de l'enseignement secondaire du 1er degré
- maître d'application
- maître principal de l'éducation physique et sportive

Commission n° 7 :

- éducateur
- animateur d'application
- animateur d'application de jardins d'enfants

Commission n° 8 :

- surveillant principal
- surveillant

Commission n° 9 :

- maître de l'éducation physique et sportive

Commission n° 10 :

- animateur
- animateur de jardins d'enfants

Commission n° 11 :

- ingénieur adjoint
- technicien supérieur
- programmeur
- secrétaire médical
- infirmier principal
- attaché d'administration
- attaché de direction

Commission n° 12 :

- adjoint technique
- opérateur
- infirmier

- secrétaire d'administration
- secrétaire de direction
- secrétaire dactylographe

Commission n° 13 :

- agent technique
- mécanographe
- commis d'administration
- dactylographe

Commission n° 14 :

- dactylographe adjoint
- agent d'accueil

II - LES OUVRIERS :

Commission n° 1 : Les ouvriers de la première unité (1ère, 2ème et 3ème catégorie)

Commission n° 2 : Les ouvriers de la deuxième unité (4ème, 5ème 6ème et 7ème catégorie)

Commission n° 3 : Les ouvriers de la troisième unité (8ème, 9ème et 10ème catégorie)

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté du Premier ministre susvisé du 1er août 1986.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 juillet 1995, relatif au classement des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés,

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 7, alinéa 5, du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 les classes de revenu minimum sur la base desquelles le règlement des cotisations est effectué, sont déterminées en fonction de l'activité professionnelle de l'assuré, conformément aux tableaux ci-après :

A) Dans le secteur non agricole :

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE	CLASSE DE REVENUS
1) <u>LES ARTISANS ET PETITS COMMERÇANTS</u> (employant deux salariés au plus, y compris les ambulants)	1
2) <u>LES PETITS METIERS ET COMMERÇANTS</u> (employant de 3 à 5 salariés)	2
3) <u>LES PETITS METIERS ET COMMERÇANTS</u> (employant de 6 à 10 salariés)	3
4) <u>LE CHEF D'ENTREPRISE (Industrie, commerce de gros et de détail et service)</u> a) employant 11 à 20 salariés. b) employant 21 à 50 salariés. c) employant 51 à 100 salariés. d) employant plus de 100 salariés.	4 5 6 7
5) <u>LE CHEF D'ENTREPRISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS</u> a) sans agrément b) agrément inférieur ou égal à 300.000 D c) agrément supérieur à 300.000 D et inférieur ou égal à 600.000 D d) agrément supérieur à 600.000 D et inférieur ou égal à 1 million de dinars e) agrément supérieur à 1 million de dinars	(classé selon le nombre de salariés employés comme visé aux points 1,2,3 et 4 supra) 2 4 6 7
6) <u>SECTEUR DU TRANSPORT DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES</u> a) employant au plus deux salariés (Taxi et Louage...) b) employant 3 à 5 salariés	1 2

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE	CLASSE DE REVENUS
c) employant 6 à 10 salariés	3
d) employant 11 à 20 salariés	4
e) employant 21 à 50 salariés	5
f) employant 51 à 100 salariés	6
g) employant plus de 100 salariés	7
7) <u>LES PROFESSIONS LIBERALES</u>	
a) médecin généraliste, vétérinaire chirurgien dentiste, pharmacien, architecte, urbaniste, ingénieur conseil (toute spécialité), expert comptable ou commissaire aux comptes, expert judiciaire (toute spécialité), huissier notaire...	5
b) médecin spécialiste, chirurgien dentiste spécialisé, pharmacien biologiste...	7
8) <u>LES PROFESSIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES</u>	
a) écrivain	3
b) journaliste	3
c) scénariste	3
d) musicien, compositeur, chanteur	3
e) metteur en scène, producteur de films	3
f) acteur, danseur, artiste	3
g) sculpteur, peintre	3
h) photographe	3
i) autres artistes (présentateur, animateur, décorateur ...)	3
9) <u>PROFESSIONS DIVERSES</u>	
a) agent général d'assurance, courtier d'assurance, aîné de corps de métier, bijoutier, transitaire, délégué médical...	5
b) technicien (toute spécialité), physio-thérapeute, kinésithérapeute, sage femme, infirmier qualifié, opticien optométriste, comptable, courtier, notaire, entraîneur de sport, voyant, imprésario, exploitant : - salle de jeux, - vidéothèque, - lavage auto,	3 3 3

Catégorie Socio-Professionnelle	Classe de revenus
- location de matériels de fête	3
- bain maure	3
- salle de sport	3
- nettoyage à sec	3

B) Dans le secteur agricole :

Taille de la superficie exploitée en sec	Classe de revenus
moins de 5 hectares (ha)	1
de 5 à moins de 10 ha	2
de 10 à moins de 20 ha	3
de 20 à moins de 50 ha	4
de 50 à moins de 100 ha	5
100 ha et plus	6

Taille de la superficie exploitée en irrigué	Classe de revenus
moins de 5 hectares (ha)	1
de 1 à moins de 2 ha	2
de 2 à moins de 4 ha	3
de 4 à moins de 10 ha	4
de 10 à moins de 20 ha	5
20 ha et plus	6

En cas d'exploitation agricole mixte, en sec et irrigué, il sera tenu compte de l'activité prépondérante.

Art. 2. - Les affiliés dont la qualification professionnelle n'est pas prévue dans l'un des tableaux de l'article précédent, sont placés dans une classe de revenu correspondant à leur revenu réel, qui peut être justifié par tout moyen, sous réserve du droit de la caisse nationale à la vérification et au contrôle.

Ce classement est révisé en fonction de l'évolution des revenus de l'affilié concerné dans la limite de 9 salaires minimums interprofessionnels garantis, pour le secteur non agricole et 6 salaires minimums agricoles garantis, pour le secteur agricole.

Art. 3. - L'affilié qui établit que son revenu réel est sensiblement inférieur à celui fixé pour son classement selon les dispositions de l'article premier du présent arrêté, peut demander à la caisse nationale de sécurité sociale de le placer dans une catégorie de revenu appropriée, et ce sur présentation de justificatifs, sous réserve du droit de la caisse à la vérification et au contrôle.

Ce classement est révisé en fonction de l'évolution du revenu de l'affilié concerné jusqu'à atteinte du revenu plancher applicable à sa catégorie, tel que défini à l'article premier.

Art. 4. - Les classes de revenu visées à l'article premier constituent des planchers, et l'assuré dispose de la faculté d'adhésion à une classe de revenu supérieure, et ce conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé.

Art. 5. - La correspondance entre la classe de revenu et le coefficient multiplicateur du salaire minimum interprofessionnel garanti (régime 48 heures rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an) et du salaire minimum agricole garanti (rapporté à une durée de travail de 300 jours par an) est fixée comme suit :

CLASSE DE REVENUS	SECTEUR D'ACTIVITE	
	NON AGRICOLE	AGRICOLE
	Coefficient multiplicateur SMIG	Coefficient multiplicateur SMAG
Classe 1	1	1
Classe 2	1,5	1,5
Classe 3	2	2
Classe 4	3	3
Classe 5	4	4
Classe 6	6	6
Classe 7	9	9
Classe 8	12	12
Classe 9	15	15
Classe 10	18	18

Tunis, le 7 juillet 1995.

Le Ministre des Affaires Sociales
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES**Décret-n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à

l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Il est institué au profit de la caisse générale de compensation un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon les tarifs suivants :

**TARIF DU PRELEVEMENT SUR LES FRUITS FRAIS
ET LES FRUITS SECS AU PROFIT DE LA CAISSE GENERALE
DE COMPENSATION**

N° DE LA POSITION	N° DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS	TAUX DU PRELEVEMENT EN DINAR/Kg
0801	080110 0	- Noix de coco	0,500
	080120 0	- Noix du Brésil	0,500
	080130 0	- Noix de cajou	0,500
0802	080211 0	- Amandes en coques	0,200
	080212 0	- Amandes sans coques	0,500
	080221 0	- Noisettes (corylus spp) en coques	0,500
	080222 0	- Noisettes sans coques	1,000
	080231 0	- Noix communes en coques	0,200
	080232 0	- Noix communes sans coques	0,500
	080240 0	- Châtaignes et marrons (castanea spp)	0,500
	080250 0	- pistaches	1,000
	080290 0	- Autres:	
		- en coques	0,500
		- sans coques	1,000
0803	080300 1	- Bananes, y compris les plantains, fraîches	0,500
	080300 2	- Bananes y compris les plantains, sèches	1,000
0804	080420 2	- Figues sèches non dénaturées	0,200
	080430 0	- Ananas frais ou secs	0,500

N° DE LA POSITION	N° DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS	TAUX DU PRELEVEMENT EN DINAR/Kg
0806	080440 0	- Avocats frais ou secs	0,500
	080450 0	- Goyaves, mangues et mangoustans	0,500
	080620 0	- Raisins secs	0,200
	080720 0	- Papayes frais	0,200
	080810 0	- Pommes fraîches	0,200
	080820 0	- Poires fraîches	0,200
	081310 0	- Abricots secs	0,500
	081320 0	- Pruneaux secs	0,500
	081330 0	- Pommes seches	0,500
	081340 0	- Autres fruits secs	0,500
	081350 0	- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques sans leurs coques	0,500

Art. 2. - Le prélèvement visé à l'article premier ci-dessus est exigible et perçu, le contrôle est effectué et les infractions sont réprimées, comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce prélèvement n'est pas pris en considération dans la liquidation des autres droits et taxes exigibles.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-1245 du 14 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Mornag, gouvernorat de Ben Arous et Kalaâ Seghira, gouvernorat de Sousse, nécessaires à l'implantation de gares de péages sur l'autoroute Hammam-lif-M'saken.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat,

Décrète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre, sises à Mornag, gouvernorat de Ben Arous et Kalaâ Seghira, gouvernorat de Sousse, nécessaires à l'implantation de gares de péages sur l'autoroute Hammam-lif-M'saken, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F.	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	3 4 5 6	92087	Mornag	T. plantée	6h 99a 00ca	25a 97ca 10a 92ca 11a 43ca 85a 11ca	1 - Ali Ben Brahim Ben Ismaïl El Fezzani, 2 - Salem, 3 - Ismaïl, les deux derniers enfants de Ali El Fezzani, 4 - Mohamed Ben Ali El Allegui
2	12	50883 Sousse	Kalaâ Seghira	T. plantée	1h 13a 21ca	01a 60ca	1 - Fatma Bent Abdelhamid Touati, 2 - Mohamed dit Arbi, 3 - M'hamed fils de Kacem Ben Mohamed El Oueslati
3	13 14	R I N° 22746	Kalaâ Seghira	T. plantée	—	13a 77ca 57a 53ca	1 - Tahar, 2 - Hachemi, les deux fils de Abdelhamid Zmantar

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-1213 du 10 juillet 1995.

Le Dr Koubaâ Abdelhamid Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (scc gynécologie obstétrique "A").

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-1214 du 10 juillet 1995.

Monsieur Mohamed El Hédi Guerbaâ, ingénieur général au ministère de l'agriculture, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1995.

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 95-1215 du 10 juillet 1995, fixant le montant de la part du chiffre d'affaires global réalisé sur le marché intérieur par des entreprises qui demeurent soumises à un contrôle préalable, lorsqu'elles sont concernées par un projet ou une opération de concentration.

le Président de la République,

Sur proposition du ministère du commerce,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, et notamment son article 7 (nouveau),

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le montant de la part du chiffre d'affaires global réalisé sur le marché intérieur par les entreprises qui demeurent soumises à un contrôle préalable, lorsqu'elles sont concernées par un projet ou une opération de concentration est fixé par application des dispositions de l'article 7 (nouveau) de la loi sus-visée n° 95-42 du 24 avril 1995 à trois millions de dinars (D 3.000.000,000).

Art. 2. - Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 10 juillet 1995

Zine El Abidine Ben Ali

Arrête du ministre de la culture du 7 juillet 1995, fixant la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère de la culture, des établissements publics et des entreprises publiques y relevant, et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée, en cas de refus.

Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 93-2378 du 22 novembre 1993, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 7 et 10.

Arrête :

Article premier. - Est fixée comme suit, la liste des questions relatives aux prestations administratives relevant du ministère de la culture, des établissements publics et des entreprises publiques y relevant, et dont la réponse aux réclamations des citoyens doit être motivée en cas de refus.

* dans le domaine des affaires administratives et financières.

1 - Attestation de réduction du taux des droits de douanes au profit des produits et des articles culturels importés et de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au profit des théâtres et des troupes théâtrales relevant ou autorisés par le ministère de la culture et les municipalités.

2 - Attestation en un exemplaire unique au profit des titulaires de marchés publics conclus avec le ministère de la culture (Nantissement).

3 - Attestation de retenue de 5% à titre d'impôt sur les contrats de travail et des études.

4 - Attestation de paiement irrévocable d'une subvention.

* dans les domaines des arts.

5 - Attestation d'exonération des droits de douane pour la distribution et l'exploitation cinématographiques.

6 - Brevet de projectionniste et d'aide projectionniste de films.

7 - Autorisation d'importation de films.

8 - Autorisation de tournage de films cinématographiques.

9 - Autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique.

10 - Autorisation de distribution et de duplication de films et de cassettes vidéo.

11 - L'exercice de l'activité de l'exploitation cinématographique.

12 - Attestation d'exercice dans le domaine de la technique et des arts du cinéma au secteur privé.

13 - L'exploitation commerciale ou non commerciale de films ou d'un produit cinématographique.

14 - Attestation ou carte de professionnel de cinéma.

15 - Attestation d'aide à la création au profit d'institutions professionnelles de production et de diffusion théâtrales.

16 - Attestation ou carte de professionnel dans les arts dramatiques.

17 - Visa de représentation théâtrale.

18 - Attestation d'organisation d'exposition ou de participation dans une activité plastique.

19 - Attestation d'exercice de profession de graveur.

20 - Attestation de direction ou de possession d'une galerie autorisée par le ministère de la culture.

21 - attestation d'acquisition d'oeuvre d'art d'un artiste plasticien par le ministère de la culture.

22 - L'ouverture d'une galerie d'art.

23 - Attestation d'organisation d'expositions à l'étranger par un artiste plasticien tunisien.

24 - Autorisation d'organisation d'expositions en Tunisie pour les artistes peintres et sculpteurs non résidents.

25 - Attestation ou carte de professionnalisme dans le domaine des arts plastiques.

26 - Attestation aux artistes peintres et sculpteurs tunisiens résidant à l'étranger leur permettant d'importer leurs oeuvres personnelles en Tunisie.

27 - Attestation d'admission temporaire d'oeuvres d'art, d'instruments de musique, de matériel de sonorisation, de matériel de décor, de films et de cassettes vidéo à l'occasion de l'organisation de manifestations culturelles et artistiques étrangères en Tunisie.

28 - Attestation ou carte d'artiste professionnel en musiques et arts populaires.

29 - Attestation permettant de bénéficier de la réduction des taux de droit de douane au minimum légal (instruments et accessoires de musique)

30 - Attestation de paiement de la taxe prélevée sur les contrats passés avec les artistes étrangers.

31 - Exercice de la profession d'impresario.

32 - Création d'une société privée d'enregistrement et de reproduction de disques et cassettes audio.

33 - l'ouverture d'un centre d'animation culturelle.

* dans le domaine du livre.

34 - Attestation d'abonnement dans les bibliothèques de lecture publique.

* dans le domaine de la formation.

35 - Attestation de bourse de stage pour la formation des cadres culturels et attestation de boursier ou non boursier pour les candidats aux bourses de coopération bilatérale ou multilatérale, destinés à suivre une formation à l'étranger dans les domaines relevant du ministère de la culture.

36 - Attestation de présence ou d'inscription au profit des élèves et des étudiants de :

- l'institut supérieur des arts dramatiques

- l'institut supérieur de musique

- conservatoire national de musique

- centre national de musique et des arts populaires

- les établissements régionaux d'enseignement de musique relevant du ministère de la culture.

37 - Attestation de réussite au profit des élèves et des étudiants de :

- l'institut supérieur des arts dramatiques

- l'institut supérieur de musique

- conservatoire national de musique

- centre national de musique et des arts populaires

- les établissements régionaux d'enseignement de musique relevant du ministère de la culture.

38 - Attestation de fin de formation au profit des élèves du :

- centre national de la danse de Borj Baccouche

- l'école pratique des métiers du spectacle

- centre national de céramique d'art

- centre d'arts vivants de Radès.

39 - Séjour d'artistes au centre d'arts vivants de Radès et à la cité internationale des arts de Paris.

40 - Autorisation d'ouverture d'établissement privé d'enseignement spécialisé dans les disciplines relevant du ministère de la culture.

41 - Diplôme de musique arabe et de musique instrumentale.

42 - Attestation de succès au diplôme de musique arabe et de musique instrumentale.

* dans le domaine de l'investissement culturel:

43 - Attestation de dépôt de déclaration d'investissement dans la production et les industries culturelles.

* dans le domaine du patrimoine:

44 - Attestation d'exploitation des tunisien d'un site archéologique ou monuments historiques à des fins culturelles ou commerciales.

45 - Attestation délivrée par l'agence nationale du patrimoine aux promoteurs des projets culturels dans les musées, monuments et sites archéologiques suivant contrat de concession.

46 - Attestation délivrée par l'agence nationale du patrimoine aux exploitants des buvettes des musées, monuments et sites archéologiques conformément au contrat de gérance libre.

47 - Certificats d'authenticité ou de non authenticité d'une pièce archéologique ou artistique.

48 - Autorisation des travaux entrepris dans les limites d'un périmètre d'un site culturel ou d'un secteur sauvegardé.

a) les démolitions totales ou partielles de tout édifices se trouvant à l'intérieur du périmètre du site culturel.

b) les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d'eau, de gaz et d'assainissements, aux voies de communication et de télécommunication et tous travaux susceptibles de compromettre l'aspect extérieur de la zone ou des constructions existantes.

c) l'installation de panneaux publicitaires, de tableaux d'affichages et de signalisations et autres moyens publicitaires à caractère commercial.

49 - Autorisation préalable pour les projets de morcellement et de lotissement à l'intérieur d'un site culturel et d'un secteur sauvegardé.

50 - Autorisation de partage de biens immeubles à l'intérieur d'un site culturel et d'un secteur sauvegardé.

51 - Autorisation de construction et de restauration à l'intérieur d'un site culturel et d'un secteur sauvegardé.

52 - Autorisation préalable de travaux à l'intérieur d'immeubles protégés ou classés et dans leurs abords :

- restauration

- modification

- adjonction

- reconstruction

- installation de réseaux électriques et divers

- partage, lotissement et morcellement.

53 - Autorisation de réparation, restauration, consolidation ou transfert de biens protégés.

54 - Autorisation d'exploitation temporaire de biens meubles protégés hors du territoire national.

55 - Autorisation d'occupation provisoire des lieux pour des fouilles déclarées d'utilité publique.

56 - Autorisation expresse pour toute sorte d'investigation, de fouille et de sondage pour la recherche de biens archéologiques terrestres et maritimes.

57 - Attestation délivrée aux propriétaires ayant entrepris des travaux d'amélioration d'habitat dans les monuments historiques ou des bâtiments situés à l'intérieur des sites culturels ou de secteurs sauvegardés en vue d'être autorisés à augmenter le loyer.

58 - Autorisation de détenir ou de commercialiser les objets archéologiques mobiliers légalement importés.

59 - Autorisation de photographier ou de filmer des monuments, sites, musées et dépôts de collection.

60 - Autorisation d'imitation (copie, moulage) d'objets archéologiques et ethnographiques.

61 - Création d'un musée par des privés, des collectivités publiques régionales ou locales.

Art. 2. - Les directeurs généraux et directeurs des administrations centrales au ministère de la culture, les présidents directeurs généraux des entreprises publiques, les directeurs généraux des établissements publics sous tutelles et les commissaires régionaux de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 7 juillet 1995.

Le Ministre de la Culture

Salah Baccari

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 AVRIL 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 384 787,739
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	27 801 550,997
AVOIRS EN DEVISES	1 311 973 367,378
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	233 265 838,071
COMPTE COURANT POSTAL	4 989 359,190
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	414 742 656,648
EFFETS ESCOMPTES	417 065 695,656
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	67 669 017,709
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	13 739 726,272
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	64 570 240,447
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 500 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	316 293 207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14 896 296,499
IMMOBILISATIONS	13 903 754,511
DEBITEURS DIVERS	18 935 244,025
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	29 741 922,109
	3 081 344 457,694
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 203 593 282,492
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	186 446 966,622
COMPTES DU GOUVERNEMENT	248 215 039,046
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 756 928,122
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	814 178 429,128
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	66 475 500,184
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	245 465 330,821
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	26 524 912,215
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	161 295 434,569
	3 081 344 457,694

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 30 AVRIL 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 430 386,982
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	38 026 397,484
AVOIRS EN DEVISES	1 434 281 325,882
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	229 858 407,500
COMPTE COURANT POSTAL	4 952 063,065
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	379 399 212,327
EFFETS ESCOMPTES	416 314 139,977
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	77 569 079,913
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	22 387 103,392
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	66 624 851,775
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 500 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	316 293 207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14 590 866,672
IMMOBILISATIONS	13 903 754,511
DEBITEURS DIVERS	18 458 139,600
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	33 056 815,679
	3 197 517 545,112
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 273 305 569,862
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	160 320 055,534
COMPTES DU GOUVERNEMENT	328 749 443,125
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 826 989,300
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	801 212 149,953
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	67 292 641,959
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	241 984 425,495
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CRÉDITEURS DIVERS	24 391 991,584
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	171 041 643,805
	3 197 517 545,112

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 10 MAI 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 430 386,982
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	38 084 467,624
AVOIRS EN DEVISES	1 430 163 618,205
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	229 905 630,926
COMPTE COURANT POSTAL	4 974 212,101
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	434 278 658,383
EFFETS ESCOMPTES	411 119 693,921
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	68 743 719,805
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	24 465 800,533
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	66 323 778,643
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 500 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	316 293 207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14 590 866,572
IMMOBILISATIONS	13 903 754,511
DEBITEURS DIVERS	18 457 691,850
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	33 734 048,943
	3 236 841 329,442
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 319 166 245,243
COMPTES DES BANQUES & ETABLI SSEMENTS FINANCIERS	187 850 236,533
COMPTES DU GOUVERNEMENT	309 329 723,622
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 826 989,300
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	705 354 298,054
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	67 810 279,927
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	241 984 425,495
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE ..	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	25 115 861,451
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	171 010 635,322
	3 236 841 329,442

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 22 juillet 1995*



Année 1995 **BONNEMENT** au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

Frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

Frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434 211 ou de l'un des bureaux de vente ci-après :

- **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon, tél. : 349.637
- **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat, tél. : (03) 225 495
- **3000 - Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5, tél. : (04) 236 750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.A. : Tunis 0100 11500 6046 W
U.I.B. : Agence Afrique 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 24.3387
Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. (Mégrine) : 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) : 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar

Traduction française : 0,700 dinar